

1500567-13.2020.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2261876/2020 - 01º D.P. CABREÚVA, 14265999 - 01º D.P. CABREÚVA, 754/20/428 - 01º

D.P. CABREÚVA, 2261876 - DEL.POL.CABREÚVA, 754/20/428 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500567-13.2020.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-13.2020.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2261876/2020 - 01º D.P. CABREÚVA, 14265999 - 01º D.P. CABREÚVA, 754/20/428 - 01º

D.P. CABREÚVA, 2261876 - DEL.POL.CABREÚVA, 754/20/428 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RODRIGO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

ANDRE RODRIGO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 78/79, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 15h40min, na Rua Roque Spina, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 39 porções de cocaína, com peso total de 64g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, as quais foram apreendidas (fls.08) e constatadas no laudo provisório (fls.38/40), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se pelo local dos fatos, pronto para entregar as substâncias entorpecentes a terceiros.

Num dado momento, Guardas Municipais receberam delação anônima de que um indivíduo realizava tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Ato contínuo, os milicianos se dirigiram até a localidade indicada e avistaram o denunciado, cujas características físicas e vestimentas correspondiam àquelas informadas na delação anônima.

Diante disso, os Guardas Municipais abordaram o denunciado, sendo que, no bolso de sua bermuda, foram apreendidas 07 porções de cocaína.

Ao ser indagado, o denunciado confessou a traficância e afirmou que guardava mais drogas nas proximidades. Com isso, os Guardas Municipais se dirigiram até o cômodo apontado pelo denunciado, local em que apreenderam mais 32 porções de cocaína, além da importância de R\$ 140,00.

Deveras, o intuito de mercancia e repasse de drogas a terceiros, por parte do denunciado, está evidenciado pela quantidade e qualidade de drogas apreendidas, bem como pela forma de seu acondicionamento e pela confissão formal e informal do denunciado.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 95/108), tendo sido a denúncia recebida às fls. 109/110.

A audiência de instrução foi realizada em 16 de dezembro de 2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. A defesa requereu a instauração de incidente de dependência químico toxicológico no acusado, realizando-se exame médico-legal, o que foi deferido.

O laudo pericial produzido pelo IMESC foi juntado às fls. 294/299.

Ao final, as partes manifestaram-se em alegações finais por memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência da ação (fls. 317/320), enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado (fls. 324/331).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 91/93), do laudo de constatação (fls. 33/34), do boletim de ocorrência (fls. 05/07) e do auto de exibição e apreensão (fl. 08).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que estava no local para comprar os entorpecentes encontrados em sua posse.

Em suas declarações, ainda em fase de inquérito, o guarda municipal Fernando de Araujo Alves, em solo policial afirmou que (fl. 02):

que estava em patrulhamento pelo endereço dos fatos quando receberam informação de um popular desconhecido, que um indivíduo moreno, masculino, trajando camisa listrada estaria na prática de tráfico de drogas pela Rua Roque Spina, a viatura deslocou-se até o local informado, quando foi avistado o indivíduo com as características repassadas, foi realizada a abordagem, este identificado como ANDRE RODRIGO DE LIMA, onde foi localizado no bolso da bermuda do abordado SETE PINOS de uma substância aparentando ser cocaína, e ao questioná-lo informou estava na prática de tráfico no local, também informou que em um cômodo abandonado ali próximo teria mais certa quantidade de entorpecentes. No local indicado foram localizadas mais 32 porções da mesma substância e a quantia de R\$140,00 Cento e Quarenta Reais. Após ler os direitos constitucionais do detido. Como não houve resistência de ANDRE RODRIGO DE LIMA, não precisou fazer o uso de algemas. Diante do fato ANDRE RODRIGO DE LIMA foi conduzido ao Plantão Policial onde a Autoridade de Plantão Dr VICTOR HUGO E. PIZZOLAT determinou a Prisão em Flagrante de ANDRE RODRIGO DE LIMA por tráfico de Drogas.

Por sua vez, o guarda municipal Murilo Antonio da Silva de Souza, em solo policial, afirmou que (fl. 03):

que estava em patrulhamento pelo endereço dos fatos quando receberam informação de um popular desconhecido, que um indivíduo moreno, masculino, trajando camisa

listrada estaria na pratica de tráfico de drogas pela Rua Roque Spina, a viatura deslocou-se até o local informado, quando foi avistado o indivíduo com as características repassadas, foi realizada a abordagem, este identificado como ANDRE RODRIGO DE LIMA, onde foi localizado no bolso da bermuda do abordado SETE PINOS de uma substancia aparentando ser cocaína, e ao questioná-lo informou estava na prática de tráfico no local, também informou que em um cômodo abandonado ali próximo teria mais certa quantidade de entorpecentes. No local indicado foram localizadas mais 32 porções da mesma substância e a quantia de R\$140,00 Cento e Quarenta Reais. Após ler os direitos constitucionais do detido. Como não houve resistência de ANDRE RODRIGO DE LIMA, não precisou fazer o uso de algemas. Diante do fato ANDRE RODRIGO DE LIMA foi conduzido ao Plantão Policial.

Ouvidos os guarda municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada pelo conjunto probatório e de elementos de informação contidos nos autos.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida.

Ademais, mostra-se relevante a informação de que a perícia médica realizada demonstrou a imputabilidade do acusado (fls. 294/299).

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inicial imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, verifico que o acusado faz jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser primário e não haver indícios de participação em organização de atividade criminosa, motivo pelo qual, diminuo a pena inicialmente imposta em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, podendo apelar em liberdade, em razão do tempo que se encontra preso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu ANDRE RODRIGO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial

fechado, podendo apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Todavia, encontrando-se representado por defensor dativo, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA